

클린신고 접수내용(20241202) 처리(안)

1 개요

- 신고방법 : 클린신고센터(방문신고)
- 접수일자 : (최초신고) 2024.12.02.(월), (추가신고) 2024.12.09.(월)
- 신고내용 : 직원의 부정한 금품 수수
- 조사기간 : 2024.12.02.(월) ~ 2025.02.07.(금)

2 조사결과

○ 피신고인과 제공자들 간의 진술내용이 정확히 일치하지는 않으나, 당사자들 모두가 금품을 주고 받은 사실을 인정함.

금품 수수자(피신고인) 진술	금품 제공자 진술
2023년 7월 경, 손주 돌 축하 명목으로 현금 30만 원을 받았음. 2024년 11월 15일 돌려주었음.	(제공자1) 현금 30만 원은 손주 돌 축하 명목이 아닌 2023년 12월에 임시직 재계약 결정 이후, 재계약에 대한 감사의 성의 표시로 준 것임 2024년 11월 경 돌려받았음.
2023년 7월 경, 손주 돌 축하 명목으로 현금 20만 원을 받았음. 2024년 11월 15일 돌려주었음.	(제공자2) 현금 20만 원은 손주 돌 축하 명목이 아닌 2023년 12월에 임시직 재계약 결정 이후, 재계약에 대한 감사의 성의 표시로 준 것임. 2024년 11월 경 돌려받았음. (추가 진술) 손주 돌 때는 따로 현금으로 5만 원을 주었음.
2023년 여름, 초복 인사 명목으로 현금 10만 원을 받았음.	(제공자3) 거의 매달 10만 원씩 돈을 주었음. (최근 3개월의 구체적 진술) 2024.11월 20만 원, 10월 10만 원, 9월 10만 원을 주었음. (추가 진술) 손주 돌 때는 따로 현금으로 5만 원을 주었음.
2023년 6월 경, 손주 돌 축하 명목으로 직원들이 모아서 준 현금 20만 원 정도를 받았음. 제공자4로부터 전달 받았음.	(제공자4 등 4명) 손주 돌 축하 명목으로 4개반 직원들과 모아서 현금 20만 원 정도를 주었음. 4개반 반장들(제공자4,5,6,7)이 모아서 제공자4가 대표로 전달하였음. 이 중 제공자4는 2만 원 정도, 제공자5는 5천 원 정도, 제공자6은 1만 원 정도, 제공자7은 1만 원 정도를 주었음.
상기 외 직원들로부터 돈을 받은 사실 없음	(제공자8) 2023년 6월 경, 손주 돌 축하 명목으로 현금 5만 원을 주었음.

○ 피신고인과 제공자들의 진술내용에 따라 다음과 같이 피신고인과 제공자들의 금품 수수 및 제공 금액을 인정할 수 있고, 제 규정 및 관계법령을 위반했다고 볼 수 있음.

구 분	대상자	위반내용	
		인정사실	위반규정
금품 수수	피신고인	현금 80만 원 정도	· 복무규정 제5조 및 제7조 · 임직원행동강령 제16조제2항 · 청탁금지법 제8조제2항
	계	현금 80만 원 정도	
금품 제공	제공자1	현금 30만 원	· 복무규정 제5조 및 제7조 · 임직원행동강령 제16조제6항 · 청탁금지법 제8조제5항
	제공자2	현금 25만 원	
	제공자3	현금 45만 원*	
	제공자4	현금 2만 원 정도	
	제공자5	현금 5천 원 정도	
	제공자6	현금 1만 원 정도	
	제공자7	현금 1만 원 정도	
	제공자8	현금 5만 원	
	계	109만5천 원 정도	

* 구체적으로 진술한 ‘2024.9월~11월에 제공한 40만 원 + 손자 둘 축하금 5만 원’ 만을 인정함

○ 제공자2,3은 비록 ‘지체하여’ 신고하였으나 자신들의 금품(현금) 제공 사실을 자진 신고한 바, 국립암센터 부패신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 운영규칙 및 청탁금지법에 따라 징계처분 등 제재 감면 대상에 해당.

○ 피신고인 및 제공자 모두(1,2,3,4,5,6,7,8)는 청탁금지법에 따라 과태로 부과 대상이며, 과태료 재판 관할법원에 통보 대상에 해당.

3] 조치할 사항

1. 징계의결 요구

○ 국립암센터 복무규정 제5조 및 제7조, 국립암센터 임직원행동강령 제16조 제2항, 청탁금지법 제8조 제2항을 위반한 피신고자에게 국립암센터 인사규정 제40조에 따라 징계의결 요구(중징계)

○ 국립암센터 복무규정 제5조 및 제7조, 국립암센터 임직원행동강령 제16조 제6항, 청탁금지법 제8조 제5항을 위반한 제공자2,3에게 국립암센터 인사규정 제40조에 따라 징계의결 요구(중징계)

- 제공사2,3은 국립암센터 부패신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 운영규칙 제13조 제1항 및 청탁금지법 제15조 제3항에 따라 징계의 감경을 요청

○ 국립암센터 복무규정 제5조 및 제7조, 국립암센터 임직원행동강령 제16조 제6항, 청탁금지법 제8조 제5항을 위반한 **제공사4,5,6,7,8에게 국립암센터 인사규정 제40조에 따라 징계의결 요구(경징계)**

※ 제공사1은 2024.12.31.부로 임시직 계약해제로 징계대상에서 제외함.

※ 국립암센터 징계규칙 [별표1의2] 청렴의무(금품 등 수수 금지) 위반 징계양정기준을 적용하고 비위유형을 직무와 직접적인 관계없이 금품등을 직무관련자 또는 직무관련직원으로부터 받거나 직무관련직원에게 제공한 경우로 적용함. 피신고인의 금품(현금) 수수 행위는 금품(현금)을 제공받고도 거절하지 않은 점에서 수수행위를 능동적 행위로 판단하고, 제공사2,3의 금품(현금) 제공 행위도 금품(현금)을 스스로 먼저 제공하였다는 점에서 수수행위를 능동적 행위로 판단함. 제공사4,5,6,7,8의 금품(제공) 행위는 먼저 손주 돌 떡을 받고 부담을 느낄 수 있는 여지가 있었고, 사회 통념상 돌 축하 목적으로 제공한 것으로 수수행위를 수동적 행위로 판단함.

2. 과태료 재판 관할법원 과태료 부과 통보

○ 청탁금지법 제8조 제2항 및 제5항을 위반한 피신고인 및 제공사1,2,3,4,5,6,7,8에 대해 과태료가 부과될 수 있도록 그 위반 사실을 비송사건절차법에 따른 과태료 재판 관할법원에 통보